

1500368-70.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas nesta cidade de Registro;

2. Em 27 de janeiro de 2021, por volta das 8h30min., na Rua Natália Lopes, no.16, no bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca, JOSÉ RICARDO e DANILO (já denunciado em outro feito por este fato) guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 362 porções de maconha, com peso de 1153,52 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500368-70.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500368-70.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2069794/2021 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 11530531 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 2069794 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES, vulgo "Juninho Prachedes" qualificado a fls.178, foi processado como incurso, por uma vez, no artigo 35 e, por uma vez, no artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal; ALEXANDRE SANTOS DA SILVA, vulgo "Maradona", qualificado a fls.225, foi processado como incurso no artigo 35, da Lei nº 11.343/06; JEFFERSON DA SILVA JUNIOR, vulgo "Nego Uber", qualificado a fls.1732, foi processado como incurso no artigo 35, da Lei nº 11.343/06; DANILO RICARDO FERREIRA, vulgo "Danilinho", qualificado a fls.97, foi processado como incurso no artigo 35, da Lei nº 11.343/06; porque, segundo a denúncia:

1. De data incerta até o dia 27 de janeiro de 2021, neste município e comarca de Registro/SP, JOSÉ RICARDO, ALEXANDRE, JEFERSON e DANILO se associaram entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas nesta cidade de Registro;

2. Em 27 de janeiro de 2021, por volta das 8h30min., na Rua Natália Lopes, no.16, no bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca, JOSÉ RICARDO e DANILO (já denunciado em outro feito por este fato) guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 362 porções de maconha, com peso de 1153,52 gramas; meio tablete de maconha, com peso de 368,44 gramas; e 500 porções de cocaína, com peso de 606,48 gramas, substâncias entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, no início de 2021, a DISE local passou a investigar associação criminosa voltada ao tráfico de drogas neste município de Registro e recebeu informações de que JOSÉ RICARDO, vulgo "Juninho Prachedes", era gerente de pontos de venda de drogas nesta cidade e ALEXANDRE, vulgo "Maradona", oriundo do município de Juquiá, seria o fornecedor dos entorpecentes. Posteriormente, a DISE apurou que ALEXANDRE também gerenciava pontos de venda de drogas em Juquiá e mantinha as drogas naquele município.

Em 19 de janeiro de 2021, JOSÉ RICARDO/"Juninho Prachedes" e Gabriel Massayuki Miyamoto foram presos em flagrante quando transportavam grande quantidade de entorpecentes e, no telefone celular de JOSÉ RICARDO/"Juninho Prachedes", foram verificadas diversas conversas relacionadas ao tráfico de drogas, confirmando que ALEXANDRE/"Maradona" era o fornecedor e ainda identificando JEFERSON/"Nego Uber" como transportador, de Juquiá para Registro, e DANILO /"Danilinho" como depositário e vendedor das drogas em Registro.

No dia 27 de janeiro de 2021, em cumprimento de mandado judicial, policiais civis realizaram buscas na casa da avó de DANILO e encontraram grande quantidade de entorpecentes.

As investigações realizadas, sobretudo as mensagens trocadas pelos acusados, revelam que eles estavam associados, de forma estável, para a prática do crime de tráfico de drogas. JOSÉ RICARDO/ "Juninho Prachedes", gerenciava a a venda de entorpecentes em Registro e coordenava a atuação dos demais membros, negociava a aquisição dos entorpecentes, realizava a logística de transporte, recebia as drogas e ainda ocultava parte das drogas em sua residência, bem como em áreas de mata.

ALEXANDRE fornecia as drogas para JOSÉ RICARDO e mantinha as drogas em imóveis situados em Juquiá.

JEFERSON realizava os transportes de Juquiá até Registro, utilizando-se de seu veículo: Ford Fiesta placas JQM-752.

DANILO cuidava da ocultação das drogas na casa de sua avó, bem como realizava a venda direta aos usuários.

Instaurado inquérito policial foram ouvidos: Admar de Almeida Rodrigues (fls.19), Donner dos Santos (fls.21), JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES (fls.23, 178 e 198), Gabriel Massayuko Miyamoto (fls.24), Rogério Abrahão Pereira (fls.93), Ivo da Silva (fls.95, 209/210, 219/220), Tatiana Cristina Ricardo (fls.96), DANILO RICARDO FERREIRA (fls.97 e 194), ALEXANDRE SANTOS DA SILVA (fls.149 e 225), JEFERSON DA SILVA JUNIOR (fls.165 e 173), Barbara Damásio Costa (fls.207/208), Manoel Messias Correia da Silva (fls.211), Douglas dos Santos Oliveira (fls.212), Marival José Ribeiro (fls.217/218) e Maria Geralda Soares de Souza (fls.221),

A peça foi instruída com os seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante delito de JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES e Gabriel Massayuki Miyamoto (fls.16/25),

Boletins de Ocorrência (fls.26/29 e 145/148), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 33/35 e 99/100) Exame químico toxicológico (fls.45/47 e 101/105), fotos das drogas, do dinheiro e do celular apreendidos (fls.54/58), Relatório de investigação (fls.75/89, 122/124. 125/139, 142/143 e 203/204), Auto de Prisão em Flagrante Delito de DANILO RICARDO FERREIRA (fls.92/98), Folha de Antecedentes (fls.51/52 e 153/155), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls.175/177, 180/182, 213/214 e 223/224), Relatório com representação (fls.107/121), Auto de Prisão em Flagrante delito de Douglas dos Santos Oliveira e Manoel Messias Correia da Silva (fls. 205/212), Auto de prisão em Flagrante Delito de ALEXANDRE SANTOS DA SILVA (fls.215/221), Auto de reconhecimento pessoal (fls.222) e relatório final (fls.231/238).

A denúncia foi oferecida às fls.247/248 e recebida às fls.249/252, em 13 de maio de 2021, com a conversão da prisão temporária em preventiva dos denunciados.

Os acusados foram citados (fls.333, 335, 337 e 339).

Folha de Antecedentes e certidões de antecedentes às fls.347/395.

JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES e DANILO RICARDO FERREIRA apresentaram resposta à acusação às fls.414/417.

JEFERSON DA SILVA JUNIOR apresentou resposta à acusação às fls.419/424.

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA apresentou resposta à acusação às fls. 436/441.

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 442/443).

Em audiência, foram ouvidos: Barbara Damásio Costa, Fernando Carvalho Gregório, Juliana de Souza, Eliel Faria de Pontes, Daniel Leite Novaes, Edson Ribas Dias, Maria Alzira da Pena Vieira, Michele Cristina Guedes, JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES, ALEXANDRE SANTOS DA SILVA, JEFERSON DA SILVA JUNIOR e DANILO RICARDO FERREIRA.

As partes apresentaram memoriais (fls. 523/534, 542/556 e 557/570).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente em parte a pretensão punitiva estatal.

A testemunha Barbara Damasio Costa, Investigadora de Policia, disse que, no início de 2021, a DISE começou a investigar um grupo criminoso que estava abastecendo as biqueiras em Registro e que armazenava as drogas na cidade de Juquiá. Disse que apurou que quem guardava a droga em Juquiá era ALEXANDRE, vulgo Maradona. Disse que conseguiram mandado de busca domiciliar para os endereços de ALEXANDRE, vulgo Maradona; de Juninho Prachedes, e para a casa do DANILO, pessoas que já eram conhecidas da DISE pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que, antes de serem expedidos os mandados, a Policia Militar prendeu em flagrante Juninho Prachedes com outra pessoa, com grande quantidade de drogas, sendo que, nesse flagrante, foi apreendido o telefone celular de Juninho Prachedes e realizada análise do conteúdo localizado no celular. Disse que, com a prisão de Prachedes, o grupo se reorganizou, alterando o local de armazenamento das drogas. Disse que, por tal motivo, quando foram cumprir os mandados de busca, não localizaram nada na casa de Juninho Prachedes e de Maradona. Disse que cumpriram o mandado de busca na casa do DANILO e de sua avó e que encontraram drogas armazenadas na casa da avó de DANILO. Disse que analisou o celular de Juninho Prachedes e que verificou que havia inúmeras conversas relacionadas ao tráfico de drogas, bem como áudios e vídeos, com

as pessoas de Maradona, Danilinho, JEFERSON, vulgo "Nego Uber. Disse que, pelas conversas, ficava comprovada a participação de todos no tráfico de drogas. Disse que Maradona trazia as drogas da Baixada Santista e que as distribuía em Registro, sendo que, na Vila Nova, DANILO era o responsável e, no Jardim Valeri, Juninho Prachedes era o responsável. Disse que JEFERSON "Nego Uber" era quem pegava as drogas com Maradona, em Juquiá, e as entregava para Juninho Prachedes. Disse que o contato de Maradona estava salvo no celular de Prachedes como MRD, e que ele já era velho conhecido da DISE pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que, nas conversas, Maradona dava seu endereço para retirada das drogas. Disse que efetuaram a prisão de DANILO e apreenderam também seu celular, verificando que o número da linha habilitada no aparelho era o mesmo que estava salvo no aparelho de Juninho Prachedes. Disse que prosseguiram com as investigações e que, no mês de março/2021, receberam informações de que uma grande quantidade de drogas seria trazida da Baixada Santista, para ser entregue ao Maradona. Disse que fizeram a interceptação, realizaram a apreensão das drogas em Miracatu, ocasião em que a pessoa que iria receber as drogas em Juquiá confirmou que as drogas eram para o Maradona. Afirmou que Maradona foi preso em abril por tráfico de drogas, quando estava guardando drogas no bairro Cedro, em Juquiá. Confirmou que os acusados foram ouvidos em sede policial e que JEFERSON reconheceu Juninho Prachedes e Maradona e afirmou que sabia que estava pegando drogas em Juquiá. Disse que Maradona permaneceu calado. Confirmou que as conversas entre Juninho Prachedes e DANILO se referiam ao tráfico de drogas. Disse que, nessas conversas, DANILO pede drogas a Prachedes; fala que a polícia bateu lá e que ele se escondeu no meio do mato; fala que está indo buscá-lo e pergunta onde as drogas estão escondidas, demonstrando que os dois estavam envolvidos no tráfico de drogas. Disse que, pelas conversas analisadas, chegaram até a pessoa de JEFERSON, que, antes, não estava sendo investigado pela DISE, mas que ficou claro ser o responsável pelo transporte das drogas de Juquiá para Registro. Disse que reconheceu a voz de Maradona nos áudios, pessoa que já conhece desde a época em que a depoente trabalhou em Juquiá. Disse que, no ano de 2018, estava de plantão quando ocorreu a prisão em flagrante de Maradona por tráfico de drogas. Disse que ele reside na Rua Benedito Ribeiro, em Juquiá, e que também possui um bar, que também é ponto de venda de entorpecentes.

A testemunha Dr. Fernando Carvalho Gregório, Delegado de Polícia da DISE de Registro, disse que presidiu a investigação contra os acusados. Disse que, no início de 2021, tinham informações de que ALEXANDRE, vulgo "Maradona" e "Prachedes" estavam envolvidos no tráfico de drogas. Disse que ALEXANDRE, morador de Juquiá, era a pessoa que distribuía as drogas em Registro, tendo como receptor o "Prachedes", solicitaram mandado de busca de busca em janeiro de 2021, mas, antes de cumprir o mandado, Prachedes foi preso em flagrante pela polícia militar, no dia 19 de janeiro de 2021 junto com outro indivíduo, transportando grande quantidade de drogas. Afirmou que, com a prisão de Prachedes, seu aparelho de telefone celular foi apreendido e foi possível verificar diversas conversas pelo aplicativo whatsapp, entre Prachedes e Maradona, que confirmavam as investigações preliminares da existência de grande movimentação de drogas, que Maradona enviava a Prachedes, para serem comercializadas nas biqueiras. Disse que, nas conversas, identificaram uma pessoa de nome JEFERSON, que era o responsável por buscar as drogas em Juquiá, tanto na casa de ALEXANDRE, vulgo "Maradona", como também no bar de propriedade dele, sendo que as drogas eram entregues para Prachedes comercializar. Disse que, pelas conversas, verificaram estreita relação entre Prachedes e DANILO, que também seria um dos receptores das drogas distribuídas por ALEXANDRE. Disse que Prachedes foi ouvido e reconheceu ALEXANDRE como a pessoa que mandava as drogas e JEFERSON como a pessoa responsável pelo transporte de Juquiá para Registro, em um veículo Fiesta Vermelho. Disse que JEFERSON foi identificado e foi ouvido e reconheceu ALEXANDRE como a pessoa de quem iria pegar as drogas em Juquiá, e o Prachedes, como a pessoa que recebia as drogas. Disse que, em uma das conversas, ALEXANDRE, vulgo "Maradona", passa seu próprio endereço, na Rua Benedito Ribeiro, 63, em Juquiá, como o local onde JEFERSON deveria pegar as drogas para entregar a Prachedes. Disse ainda que as conversas verificadas são bem nítidas no que se refere à associação

dos acusados, e que solicitaram a expedição de mandado de busca domiciliar na residência de DANILO, bem como na casa de sua avó, que é próximo, visando à localização das drogas que eram armazenadas para serem comercializadas pelo grupo, que foi cumprida no dia 27 de janeiro de 2021, ocorrendo a prisão em flagrante de DANILO, com grande quantidade de drogas, que estavam guardadas na casa da avó. Disse que, após a prisão de Prachedes, o grupo se reorganizou, alterando o local de armazenamento das drogas, bem como com a participação de ALEXANDRE conforme informações recebidas, o que ocasionou a expedição de novo mandado de busca em outro lugar, com a prisão em flagrante de ALEXANDRE, vulgo "Maradona", com a apreensão de drogas que ele mantinha no bairro Cedro em Juquiá e, ainda, antes da prisão de ALEXANDRE, "Maradona", realizaram outra prisão, com apreensão de grande quantidade de drogas que vinham da baixada santista para serem entregues para Maradona, para serem distribuídas para comércio. Contou que efetuaram a prisão em flagrante de Manoel Messias, vulgo Alemão, que era o condutor do veículo, e de Douglas dos Santos Oliveira, que receberia as drogas em Juquiá e que confirmou que foi contratado por Maradona, para receber as drogas, que seriam distribuídas nas biqueiras de Juquiá, e reconheceu ALEXANDRE, vulgo Maradona como a pessoa que iria receber as drogas. Confirmou que, pelas investigações realizadas, verificaram a associação de ALEXANDRE, PRACHEDES, DANILO e JEFERSON no tráfico de drogas. Disse que JOSÉ RICARDO PRACHEDES confessou, apontou e reconheceu, por foto, o ALEXANDRE, como a pessoa que distribuía as drogas para ele, e estava no contato como MRD e o JEFERSON como a pessoa que transportava as drogas. Disse que JEFERSON foi ouvido e confirmou que fazia o transporte das drogas, tinha ciência que iria buscar drogas de Juquiá para Registro, e que foi uma vez na residência de Maradona e outra vez no bar do ALEXANDRE, pessoa que reconheceu por fotografia. Disse que identificaram vínculo entre PRACHEDES e DANILO, no tráfico de drogas, e, em uma das conversas, PRACHEDES estava acuado no mato, por policiais e solicitou a intervenção de DANILO, e quando da prisão de DANILO, foi apreendido seu celular, e o número era o mesmo que aparecia nas conversas com Prachedes.

A testemunha Juliana de Souza, arrolada pela defesa de ALEXANDRE, disse que não tem conhecimento da participação dele com o tráfico de drogas, e que o mesmo é comerciante, possuindo um bar.

As testemunhas Eliel Faria de Pontes, Daniel Leite Novaes, Edson Ribas Dias, Maria Alzira da Pena Vieira e Michele Cristina Guedes, arroladas pela defesa de JEFERSON, disseram que o conhecem e que ele trabalha como pedreiro, sendo que trabalhou um tempo como motorista, nada sabendo sobre os fatos narrados na denúncia.

Interrogados, os acusados negaram os fatos narrados na denúncia.

JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES negou a associação com os demais envolvidos. Disse que não os conhece, que não foi gerente de tráfico e que não fez o reconhecimento de ninguém na delegacia. Disse ainda que uma pessoa de alcunha Playboy lhe ofereceu uma proposta para ficar de vapor na biqueira e, como estava passando por dificuldades financeiras, aceitou. Disse que levava drogas para a Vila Sapo e que os áudios e mensagens localizados em seu celular apenas encaminhava a pedido de Playboy, pessoa essa que não é nenhum dos demais acusados. Disse que os contatos que estavam no celular que foi apreendido foram colocados por Playboy.

ALEXANDRE SANTOS DA SILVA disse que os policiais foram até sua casa e a seu comércio e que não acharam nada. Disse que solicitaram dinheiro e drogas. Disse que exerce atividade de comerciante. Confirmou que tem o apelido de Maradona, mas que existem outras pessoas com o apelido de Maradona em Juquiá. Disse que sua linha de telefone é 81213869 e que não conhece os demais réus.

JEFERSON DA SILVA JUNIOR negou que tivesse se associado aos demais réus. Disse que trabalhava como UBER informalmente, não conhece os acusados. Disse que possui o apelido de Nego e que tinha um Fiesta vermelho que esta em nome de sua mãe, que era

utilizado para fazer corridas. Disse que já foi para Juquiá, mas não para buscar drogas nem a pedido dos acusados, e sim para buscar pessoas. Disse que não fez reconhecimento por foto na delegacia, apenas assinou sem ler o depoimento.

DANILO RICARDO FERREIRA negou a associação aos demais denunciados. Disse que não conhece os denunciados, que seu celular foi apreendido, mas não tinha conversas, e não lembra o número. Confirmou que as drogas apreendidas na casa da avó, quando da sua prisão, eram suas, e não informou a origem delas.

A negativa dos réus, contudo, restou isolada nos autos.

A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito de JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES e Gabriel Massayuki Miyamoto (fls.16/25), Boletins de Ocorrência (fls.26/29 e 145/148), Auto de Exibição e Apreensão (fls.33/35 e 99/100), Exame químico toxicológico (fls.45/47 e 101/105), fotos das drogas, do dinheiro e do celular apreendidos (fls.54/58), Relatório de investigação (fls.75/89, 122/124, 125/139, 142/143 e 203/204), Auto de Prisão em Flagrante Delito de DANILO RICARDO FERREIRA (fls.92/98), Folha de Antecedentes (fls.51/52 e 153/155), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls.175/177, 180/182, 213/214 e 223/224), Relatório com representação (fls.107/121), Auto de Prisão em Flagrante delito de Douglas dos Santos Oliveira e Manoel Messias Correia da Silva (fls.205/212), Auto de prisão em Flagrante Delito de ALEXANDRE SANTOS DA SILVA (fls.215/221), Auto de reconhecimento pessoal (fl.222), relatório final (fls. 231/238) e oitiva dos policiais civis.

O depoimento dos policiais civis foram harmônicos e com respaldo nas provas colhidas.

Pelo relatório de investigações de fls.75/89, verifica-se a existência de diversas conversas entre JOSÉ RICARDO e DANILO referente ao tráfico de drogas.

Com efeito, o telefone de JOSÉ RICARDO PRACHEDES, foi apreendido nos autos de prisão em flagrante nº 1500084-62.2021 (fls.58), tratando-se de um motorola azul, Imei 355560118463995/08. DANILO utiliza a linha telefônica 13-99676-5736, que foi apreendido quando da sua prisão, mesma linha localizada na conversa com PRACHEDES.

Os áudios cujo conteúdo encontra-se no link <https://drive.google.com/file/d/1e7x-WZxZnYixMuUq1RHg5lJCF7GGxaU9/view?usp=sharing>, (fls.80), demonstram a associação entre DANILO e JOSÉ RICARDO PRACHEDES no envolvimento como tráfico de drogas.

A associação entre JOSÉ RICARDO PRACHEDES e JEFERSON DA SILVA JUNIOR, restou comprovada ante as mensagens localizadas no link <https://drive.google.com/file/d/1LAKPE-u92IQKKjPfHErR9wL0RmMiZsqM/view?usp=sharing> (fls. 83).

Entre as conversas constantes nos áudios, verifica-se que JOSÉ RICARDO entra em contato com JEFERSON que utiliza o número 13-99686-0615 e informa que está em um Fiesta Vermelho e acabou de passar, e pede para pegar umas paradas em Juquiá, e UBER (JEFERSON) informa que vai retirar as paradas em Juquiá, que já estão separadas e, em uma delas, afirma que “as caminhadas” (drogas) devem ser retirada na Rua Benedito Ribeiro, 63, Estação, Juquiá/SP (endereço pertencente a ALEXANDRE SANTOS DA SILVA, vulgo “Maradona”).

Pelas conversas, ficou nítido que JEFERSON tinha ciência de que estava transportando drogas.

Ouvido, JEFERSON confirmou que possui um veículo Fiesta de cor vermelha e que fez corridas informalmente.

A participação de ALEXANDRE SANTOS DA SILVA também restou comprovada.

ALEXANDRE reside na Rua Benedito Ribeiro, 63, Bairro Estação, conforme depoimento de fls.225, local onde foi cumprido o mandado de prisão temporária conforme se verifica às fls.94/97, nos autos em apenso 1500477-84.2021.

Nos áudios trocados entre JOSÉ RICARDO PRACHEDES com JEFERSON, visando à retirada das drogas com ALEXANDRE, vulgo "Maradona", que nos contatos de PRACHEDES está como MRD, verifica-se que, no dia 11 de janeiro, MRD encaminha a sua localização, como sendo na Rua Benedito Ribeiro, 63, Bairro Estação, em Juquiá, informando que fica perto da rodoviária, residência de ALEXANDRE, como local onde as drogas serão retiradas.

Referidos áudios encontram-se no link:

<https://drive.google.com/file/d/1Zd4M84eEMF60rzjSQWrNnBrvvY9qyQDq/view?usp=sharing> .

Assim, conclui-se que JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES, vulgo "JUNINHO PRACHEDES", gerenciava a venda de entorpecentes no município de Registro, cuidava dos transportes, recebia as drogas e as armazenava para serem distribuídas aos pontos de vendas de entorpecentes.

JEFERSON, vulgo "NEGO UBER", era o responsável pelo transporte das drogas de Juquiá para Registro, utilizando seu veículo Fiesta vermelho, e, entregava para JUNINHO PRACHEDES.

ALEXANDRE vulgo "MARADONA" recebia as drogas da Baixada Santista, armazenava-as em Juquiá e as fornecia para PRACHEDES, para serem comercializadas em Registro.

DANILO ocultava as drogas na residência de sua avó, para serem oportunamente distribuídas, bem como realizava a venda direta aos usuários.

O tráfico de drogas praticado por JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES também restou comprovado. Consta que, no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 8h30min, na rua Natália Lopes, 16, Vila Nova, em Registro, JOSÉ RICARDO associado a Danilo Ricardo Ferreira, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 362 porções de maconha, meio tablete de maconha e 500 porções de cocaína, sem autorização legal, ocasião em que ocorreu a prisão em flagrante de Danilo.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls.14/15, auto de constatação de fls.16/17 e exame químico toxicológico de fls.196/198, dos autos em apenso (1500127-96.2021).

Portanto, restou amplamente comprovado o delito de tráfico de drogas praticado por JOSÉ RICARDO e a associação para o tráfico entre JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES, vulgo "Juninho Prachedes", ALEXANDRE SANTOS DA SILVA, vulgo "Maradona", JEFFERSON DA SILVA JUNIOR, vulgo "Nego Uber" e DANILO RICARDO FERREIRA, vulgo "Danilinho".

Diante do exposto, da quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes e demais provas colhidas, incontroverso que os acusados se associaram com o intuito de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas e que guardavam drogas para fins de tráfico.

Passo à dosimetria da pena ao réu JOSÉ RICARDO pelo delito do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente. Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal:

crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, era considerável a quantidade de drogas apreendidas: 362 porções de maconha, meio tablete de maconha e 500 porções de cocaína.

JOSÉ RICARDO possui condenação por tráfico de drogas nos autos 1500104-87.2019.8.26.0280, da Comarca de Itariri e por associação ao tráfico nos autos 1500034-07.2019, deste cartório, (certidão de antecedentes de fls. 388/390).

Portanto, possui maus antecedentes e é reincidente específico.

Nesse sentido, ante a considerável quantidade da droga, e os maus antecedentes, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal – 5 anos de reclusão – o que perfaz 6 anos de reclusão.

Em razão da reincidência específica, aumento sua pena em 1/6 – 6 anos de reclusão – o que perfaz o montante de 7 anos de reclusão.

Não há atenuantes nem causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno, pois, definitiva a pena de 7 ANOS DE RECLUSÃO.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, em razão da quantidade da droga, bem como em razão dos maus antecedentes em 1/5 acima do mínimo legal – 500 dias-multa – o que perfaz 600 dias-multa. Aumento a pena em 1/6 em razão da reincidência, o que perfaz em 700 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Passo à dosimetria da pena pelo delito do artigo 35, quanto ao réu JOSÉ RICARDO.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente. Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº11.343/06, era considerável a quantidade de drogas apreendidas: 362 porções de maconha, meio tablete de maconha e 500 porções de cocaína.

JOSÉ RICARDO possui condenação por tráfico de drogas nos autos 1500104-87.2019.8.26.0280, da Comarca de Itariri e por associação ao tráfico nos autos 1500034-07.2019, deste cartório (certidão de antecedentes de fls. 388/390).

Portanto, possui maus antecedentes e é reincidente específico.

Nesse sentido, ante a considerável quantidade da droga e os maus antecedentes, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal – 3 ANOS DE RECLUSÃO – o que perfaz 3 ANOS, 7 MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO.

Em razão da reincidência aumento a pena em 1/6, o que perfaz – 4 ANOS, 2 MESES E 12 DIAS DE RECLUSÃO.

Não há atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno, pois, definitiva a pena de 4 ANOS e 2 MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO.



No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, em razão da quantidade da droga e dos maus antecedentes, em 1/5 acima do mínimo legal - 700 dias-multa - o que perfaz 840 dias-multa. Em razão da causa da reincidência, aumento em 1/6 - 840 DIAS-MULTA.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Passo à dosimetria da pena pelo delito do artigo 35 quanto ao réu ALEXANDRE.

ALEXANDRE é primário.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente. Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde. Assim fixo a pena base no mínimo legal - 3 anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno, pois, definitiva a pena de 3 ANOS DE RECLUSÃO.

Fixo o regime aberto para início da cumprimento da pena.

No tocante à pena de multa, fixo-a no mínimo legal - 700 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Passo à dosimetria da pena pelo delito do artigo 35 quanto ao réu JEFERSON.

JEFERSON é primário.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente. Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim fixo a pena base no mínimo legal - 3 anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno, pois, definitiva a pena de 3 ANOS DE RECLUSÃO.

Fixo o regime aberto para início da cumprimento da pena.

No tocante à pena de multa, fixo-a no mínimo legal - 700 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Passo à dosimetria da pena pelo delito do artigo 35 quanto ao réu DANILO RICARDO.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, era considerável a quantidade de drogas apreendidas: 362 porções de maconha, meio tablete de maconha e 500 porções de cocaína.

DANILO possui condenação anterior, por porte de arma, nos autos 1501260-47.2019 deste cartório, com decisão transitada em julgado antes dos fatos aqui tratados, bem como possui condenação por associação ao tráfico de drogas nos autos 1501388-67.2019, este, em fase de recurso, também deste cartório, e ainda possui condenação por tráfico nos autos 1500127-96.2021, da 1ª Vara local, que também encontra-se em fase de recurso (Folha de Antecedentes de fls. 356/360 e 377/381, e certidão de antecedentes de fls. 374/376).

Portanto, possui maus antecedentes e é reincidente.

Nesse sentido, ante a considerável quantidade da droga, e aos maus antecedentes, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal - 3 ANOS DE RECLUSÃO - o que perfaz 3 ANOS, 7 MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO.

DANILO possuía menos de 21 anos, há época dos fatos. Presente, então, a atenuante da menoridade relativa.

Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa e mantenho a pena em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno, pois, definitiva a pena de 3 ANOS, 7 MESES E 6 DIAS DE RECLUSÃO.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, em razão da quantidade da droga e dos maus antecedentes, em 1/5 acima do mínimo legal - 700 dias-multa - o que perfaz 840 dias-multa. Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa e mantenho a pena de multa em 840 DIAS-MULTA.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Com relação ao corréus JOSÉ RICARDO e DANILO, o regime inicial será o fechado, único possível, ante a reincidência, quantidade de pena aplicada e ante o disposto na Lei no.11.464/07.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO:

1. JOSÉ RICARDO MARQUES PRACHEDES, vulgo "Juninho Prachedes" à pena de 11 ANOS, 2 MESES E 12 DIAS de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 1.540 DIAS-MULTA, por ter ele infringido o disposto nos artigos 33 e 35, da Lei no.11.343/06;
2. ALEXANDRE SANTOS DA SILVA, vulgo "Maradona", à pena de 3 ANOS de RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 700 DIAS-MULTA, por ter ele infringido o disposto no artigo 35, da Lei no.11.343/06.
3. JEFFERSON DA SILVA JUNIOR, vulgo "Nego Uber", à pena de 3 ANOS de RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 700 DIAS-MULTA, por ter ele infringido o disposto no artigo 35, da Lei no.11.343/06.
4. DANILO RICARDO FERREIRA, vulgo "Danilinho", à pena de 3 ANOS, 7 MESES E 6 DIAS de RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 840 DIAS-MULTA, por ter

ele infringido o disposto no artigo 35 da Lei no.11.343/06.

JOSÉ RICARDO e DANILO responderam ao processo presos e assim deverão aguardar o trânsito em julgado, considerando a reincidência de ambos e a quantidade da pena aplicada com relação a JOSÉ RICARDO. Eles já demonstraram que colocam em risco a sociedade, pois em liberdade, não encontrarão obstáculos e voltarão ao comércio ilícito de entorpecentes, como já restou comprovado. Nego-lhes, pois, o direito de recorrer em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Com relação aos réus ALEXANDRE e JEFFERSON, considerando que são primários e diante d o regime aberto para início de cumprimento de pena, determino a imediata soltura dos mesmos.

Assim, expeça-se alvará de soltura em favor de ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e de JEFFERSON DA SILVA JUNIOR, com urgência.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Findo o feito, determino a incineração das drogas. Comunique-se a Autoridade Policial.

Oportunamente, expeçam-se as guias de execução provisória.

Determino a destruição dos celulares apreendidos em poder dos acusados.

Determino a perda do veículo apreendido em favor da União e do dinheiro em favor da FUNAD.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA